

RECHTLICHE ASPEKTE DES IT-MANAGEMENTS

Übersicht

Privatrecht

- Allgemeine Grundsätze
- Vertragsrecht
- Wettbewerbs- und Urheberrecht
- Gesellschaftsrecht

Öffentliches Recht

- EU-Recht allgemein
- Österreichisches Recht
- Ausgewählte
Sekundärrechtsakte der
EU (z.B.: DSGVO, AI Act)

EINFÜHRUNG IN DIE RECHTS- WISSENSCHAFTEN

Einführung

- Wie komme ich mit Recht in Berührung?
- Was ist Recht?
- Wie wird ein Blatt Papier zu „Recht“?
- Gibt es unterschiedliche Arten von Recht?
- Wer macht Recht?
- Wo kann man Recht recherchieren?
- Sind manche Rechtsvorschriften „more equal than others“?

Definition von Recht

Parken im Halteverbot



Quelle: http://www.adpic.de/data/picture/detail/Parkverbotsschild_4431.jpg

Taschendiebstahl



Quelle: http://www.schwarzwaelder-bote.de/cms_images/swol/nachrichten/bavue/polizeibericht/Handtaschenraub.jpg



Quelle: http://www.thafaker.de/wp-content/uploads/2009/06/gefaengnis_2_400q.jpg

Definition von Recht



Quelle: http://www.kiosk-richter.de/1/components/com_ponygallery/img_pictures

Kauf einer Tageszeitung am Kiosk



Quelle: http://www.puerk.com/cms/fileadmin/user_upload/preselect_mobile.jpg

Herstellen einer Telefonverbindung

Lösen eines Fahrscheins am Automaten



Quelle: http://www.paylife.at/plb/export/download/Downloads/Fahrscheinautomat_medium.jpg

Definition von Recht

Recht im objektiven Sinn

„Es ist Recht“

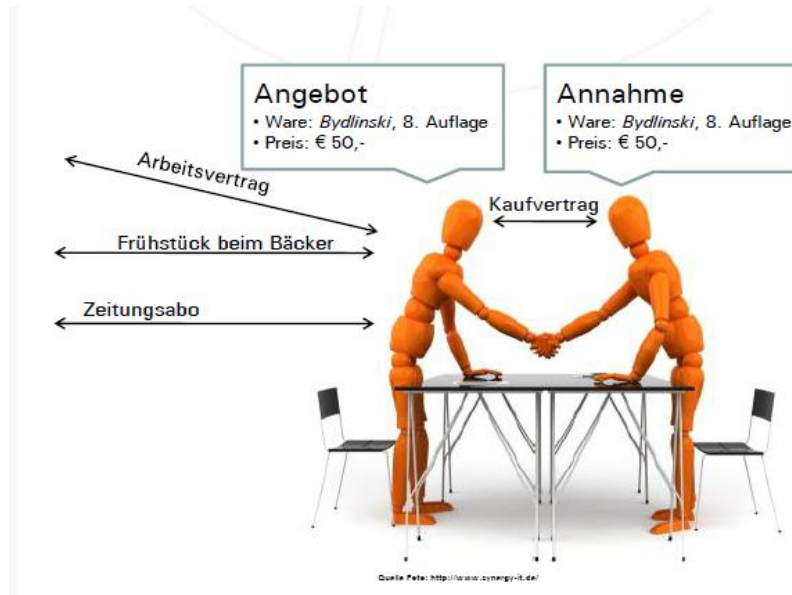
Gesamtheit der jeweils
geltenden Rechtsnormen
einer Rechtsordnung

Recht im subjektiven Sinn

„Ich habe Recht“

Von der Rechtsordnung an
den Einzelnen „verliehene“
Befugnisse

Definition von Recht



Gewaltenteilung



ppt_bg04

Montesquieu

Quelle:
<http://www.righiottavo.it/materialididatt/ici/Mozart/ragione.html>



Legislative

(Parlament)
NR, BR<http://www.parlament.gv.at>

4. Gewalt: Presse

5. Gewalt: Lobbyismus

6. Gewalt: Finanzmärkte?

Gegen Willkür (Absolutismus)

Begrenzung Macht

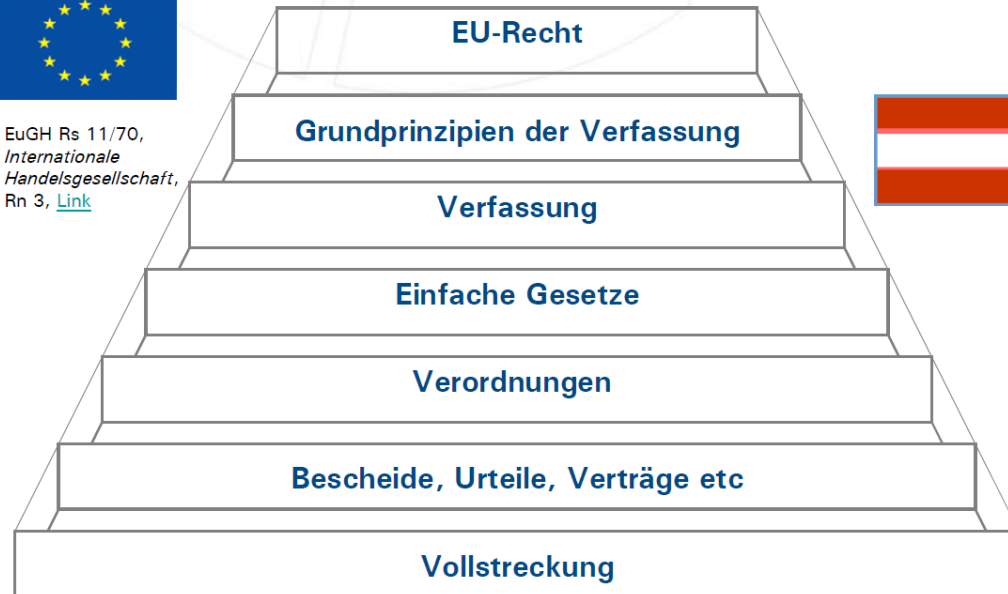
Sicherung Freiheit

Judikative
(Gerichte)<http://www.ris.bka.gv.at/Judikatur/>Exekutive
(Verwaltung)<http://www.austria.gv.at>

Stufenbau der Rechtsordnung



EuGH Rs 11/70,
*Internationale
Handelsgesellschaft*,
Rn 3, [Link](#)



Suche von juristischen Dokumenten

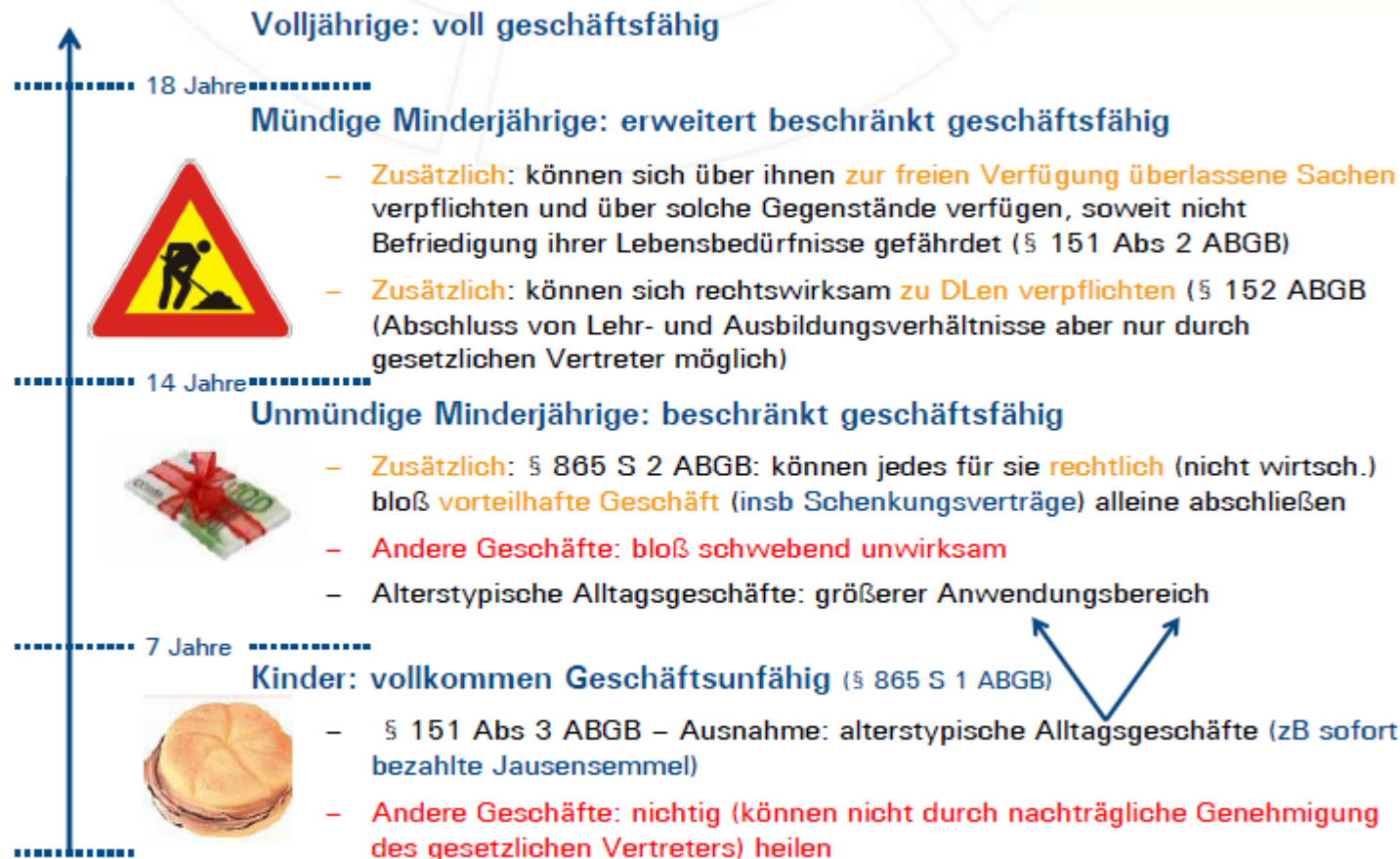
- **Österreich:** <https://www.ris.bka.gv.at/>
- **EU-Recht:** <https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de>
- **EU-Judikatur:** https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/de/

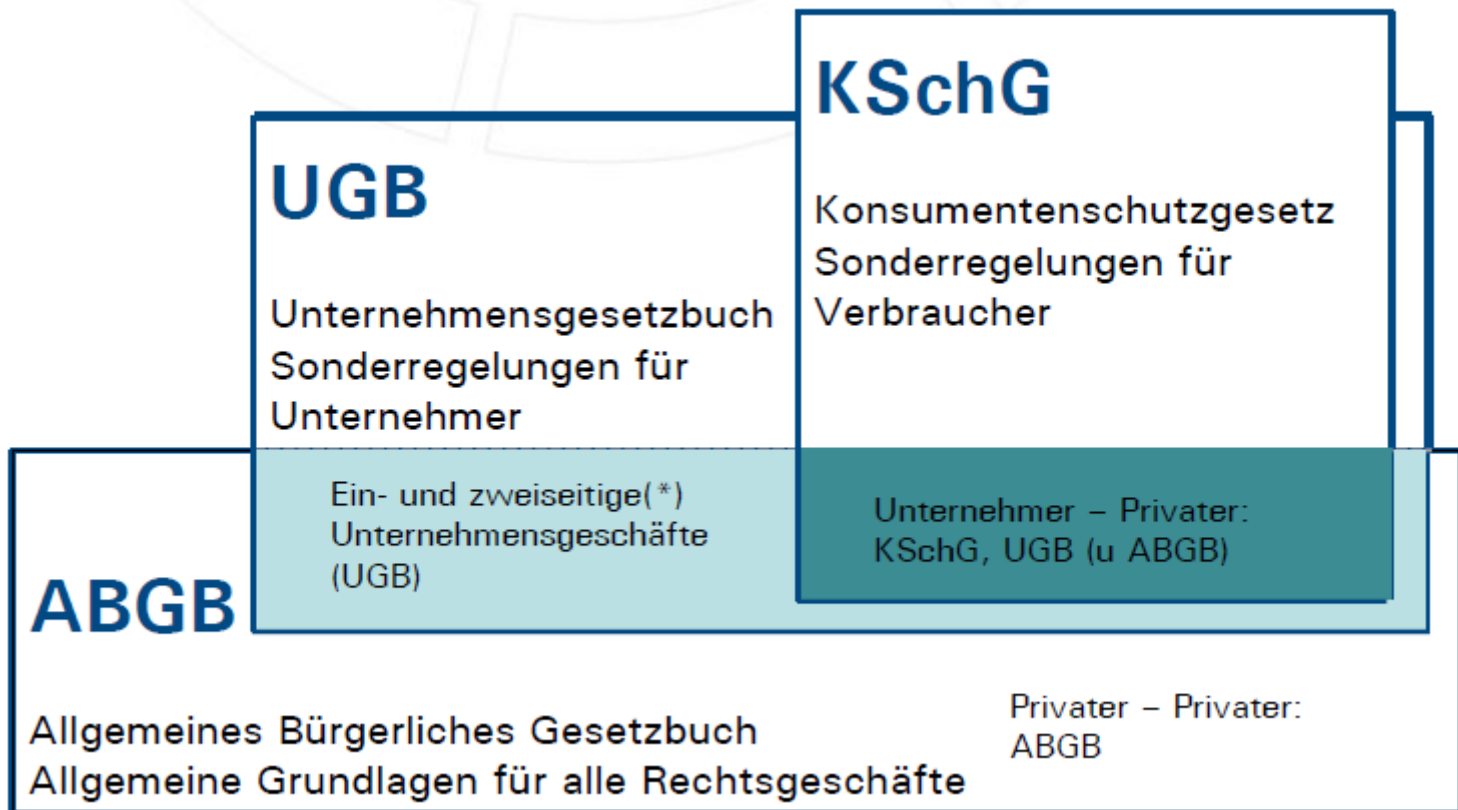
Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit I

- **Rechtsfähigkeit:** Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein (§ 16 ABGB)
 - **Handlungsfähigkeit:** Fähigkeit, durch eigenes Handeln Recht und Pflichten zu erwerben
 - Tatsächliche Handlungen:
 - Zivilrechtliche Deliktsfähigkeit im Falle von Schädigung Dritter (ab 14 Jahren)
 - Abgesehen davon kann auch ein Geisteskranker oder ein Kind (durch Realakt) zB Eigentum am gemalten Bild bzw Urheberrechte an einem Werk erwerben
- **Rechtsgeschäftliche Handlungen:** Geschäftsfähigkeit

Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit II

- **Rechtsfähigkeit:** Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein (§ 16 ABGB)
 - **Handlungsfähigkeit:** Fähigkeit, durch eigenes Handeln Recht und Pflichten zu erwerben
 - Tatsächliche Handlungen:
 - Zivilrechtliche Deliktsfähigkeit im Falle von Schädigung Dritter (ab 14 Jahren)
 - Abgesehen davon kann auch ein Geisteskranker oder ein Kind (durch Realakt) zB Eigentum am gemalten Bild bzw Urheberrechte an einem Werk erwerben
- **Rechtsgeschäftliche Handlungen:** Geschäftsfähigkeit





PRIVATRECHT

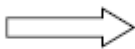
Allgemeine Grundsätze des Bürgerlichen Rechts I

- **Subsumtion:**

- Feststellung, dass ein Sachverhalt die Merkmale eines Tatbestandes erfüllt

Subsumtion

Tatbestand



Rechtsfolge

Wer einem anderen rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden zufügt, muss Ersatz leisten.

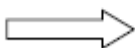
Sachverhalt

=

Tatbestand

A hat dem B rechtswidrig und schuldhaft einen Schaden zugefügt.

Sachverhalt



Rechtsfolge

A muss deshalb dem B Ersatz leisten.

Allgemeine Grundsätze des Bürgerlichen Rechts II



dispositives (nachgiebiges) Recht

Kommt zur Anwendung, wenn Parteien diese Frage nicht geregelt haben

- § 904 ABGB: Zeitpunkt – im Zweifel sofort zu liefern
- § 905 ABGB: Ort – im Zweifel Bringschuld

Allgemeine Grundsätze des Bürgerlichen Rechts III

- Subjektive Rechte
 - Privatrecht
 - Eigentum
 - Schadenersatzrecht
 - Pfandrecht
 - etc
- Pflichten
- Obliegenheiten: wer dagegen verstößt muss bloß Nachteil in seiner Rechtssphäre in Kauf nehmen; Ansprüche anderer Personen entstehen dadurch nicht
- Öffentliches Recht
 - Wahlrecht
 - Meinungsfreiheit

Allgemeine Grundsätze des Bürgerlichen Rechts IV

- Subjektive Rechte
 - Privatrecht
 - Eigentum
 - Schadenersatzrecht
 - Pfandrecht
 - etc
- Öffentliches Recht
 - Wahlrecht
 - Meinungsfreiheit
- Pflichten
- Obliegenheiten: wer dagegen verstößt muss bloß Nachteil in seiner Rechtssphäre in Kauf nehmen; Ansprüche anderer Personen entstehen dadurch nicht

Vertragsrecht I

- Können Sie über jeden beliebigen Inhalt Verträge schließen?
- Sie bestellen per Mail ein Buch aus einem Versandkatalog. Muss Ihnen das Unternehmen antworten oder reicht es aus, wenn das Buch einfach an Sie versendet wird?
- Kann ein geschäftsunfähiges Kind (6 Jahre) durch das Malen eines (für einen Sammler wertvollen) Bildes Rechte erwerben?
- Wie stehen die folgenden drei Begriffe (Schuldverhältnis, Vertrag, Rechtsgeschäft,) zueinander?
- Was ist ein *Gentlemen's agreement*?
- Sie haben ein Handy geschenkt bekommen. Kann es der bestohlene (wahre) Eigentümer von Ihnen heraus verlangen?
- Ein Zeitungsabo wird nach einiger Zeit wegen Irrtums angefochten. Müssen die alten Zeitungen zurück gegeben werden?

Vertragsrecht II

- Vertrag:
- Definition: Zwei oder mehrseitige Vereinbarungen, die für die Beteiligten rechtlich verbindliche Regelungen aufstellen
- Vertragsrechts als Ausdruck einer liberalen Wirtschaftsordnung
- Prinzip der Privatautonomie

Vertragsrecht III

Rechtsgeschäft:

Tatbestand, der eine oder mehrere Willenserklärungen enthält und auf Grund des Parteiwillens Rechtsfolgen auslöst

Weiterer Begriff als Vertrag; da auch einseitige Rechtsgeschäfte (zB Kündigung, Rücktritt, Erteilung von Vertretungsmacht)

Vertragsrecht IV

Willenserklärung

Ist auf die Herbeiführung von Rechtsfolgen gerichtet

Hat Kundgabezweck und ist an eine oder mehrere
Erklärungsempfänger gerichtet

Ist grundsätzlich zugangsbedürftig; wirkt grundsätzlich erst mit
Zugang; Ausnahme – zB Testament

Vertragsrecht V

- Schuldverhältnis:
- Gegenüber dem Vertrag ebenfalls der weitere Begriff
- Vertrag < Rechtsgeschäft < Schuldverhältnis
- Einteilung:
 - Vertragliche Schuldverhältnisse
 - Gesetzliche Schuldverhältnisse

Vertragsrecht VI

- Angebot – Annahme
- Willenserklärung
- Mängel
- Scheingeschäft
- Vertragsinhalt
- Wucher
- Leistungsstörungen
- Vertragsänderungen
- Beendigung von Vertragsverhältnissen

Gesellschaftsrecht

- Regelt das Recht von Gesellschaften
- Zwei große Formen
 - Kapitalgesellschaften
 - Aktiengesellschaften
- Wichtige Aspekte
 - Juristische/natürliche Person
 - Steuerrecht
 - Haftung
 - Firmenbuch
 - Geschäftsführer/Gesellschafter
 - Gründungsformen
 - ...

Unterschied Kapital- und Personengesellschaften

Kapitalgesellschaften:

Definition: Kapitalgesellschaften sind juristische Personen, deren Kapital in Anteile zerlegt ist. Die Haftung der Gesellschafter ist in der Regel auf ihre Einlagen beschränkt.

Beispiele: GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), AG (Aktiengesellschaft)

Haftung: Die Haftung der Gesellschafter ist auf ihre Einlagen (Stammkapital oder Aktienkapital) beschränkt. Persönliches Vermögen der Gesellschafter bleibt in der Regel geschützt.

Organe: Gesellschaftsorgane wie Geschäftsführung oder Vorstand leiten und vertreten die Gesellschaft.

Gründung: Erfordert eine notarielle Beurkundung und Eintragung ins Firmenbuch.

Personengesellschaften:

Definition: Personengesellschaften sind Zusammenschlüsse von Personen zur gemeinsamen Erreichung eines bestimmten Zwecks. Die Gesellschafter haften persönlich und unbeschränkt mit ihrem gesamten Vermögen.

Beispiele: OG (Offene Gesellschaft), KG (Kommanditgesellschaft)

Haftung: Die Gesellschafter haften persönlich und unbeschränkt für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft. Es gibt keine Haftungsbeschränkung wie bei Kapitalgesellschaften.

Organe: Die Gesellschafter selbst oder Geschäftsführer führen die Geschäfte und vertreten die Gesellschaft.

Gründung: Erfordert einen Gesellschaftsvertrag, der formlos oder auch schriftlich abgeschlossen werden kann.

Kapitalgesellschaften

- Aktiengesellschaft (AG)
- Societas Europaea (SE)
- Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
- Flexible Kapitalgesellschaft (FlexKapG)

Personengesellschaften

- Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBR)
- Offene Gesellschaft (OG)
- Kommanditgesellschaft (KG)

- GmbH & Co KG

Umgründungsrecht

- Änderung der Gesellschaftsform
- Änderung der Eigentümerstruktur
- Änderung der Steuerform
- Abhängig von Ausgangssituation und Zielstruktur → 6
Tatbestände (Verschmelzung, Umwandlung, Einbringung,
Zusammenschluss, Realteilung, Spaltung)

Formen der Umgründung

- Verschmelzung
- Umwandlung
- Einbringung
- Zusammenschluss
- Realteilung
- Spaltung

Wettbewerbsrecht I

1. Definition des Wettbewerbsrechts:

- Das Wettbewerbsrecht umfasst die rechtlichen Regelungen, die den Wettbewerb zwischen Unternehmen regulieren und faire Marktbedingungen sicherstellen sollen.

2. Ziele des Wettbewerbsrechts:

- Förderung des Wettbewerbs und Verhinderung von Marktmachtmissbrauch.
- Schutz der Verbraucher vor wettbewerbswidrigem Verhalten.
- Sicherstellung eines effizienten und fairen Marktes.

3. Wettbewerbsbeschränkungen:

- Kartellrechtliche Beschränkungen: Verbote von Absprachen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb einschränken (z. B. Preisabsprachen, Aufteilung von Märkten).
- Missbrauch von Marktmacht: Untersagung der Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf einem Markt zum Schaden von Mitbewerbern oder Verbrauchern.
- Unlauterer Wettbewerb: Verbote von irreführender Werbung, unfairen Geschäftspraktiken und unlauterem Verhalten gegenüber Verbrauchern.

Wettbewerbsrecht II

4. Kartellrechtliche Instrumente:

- Kartellverbote: Untersagung von Kartellen und Absprachen zwischen Unternehmen, die den Wettbewerb beeinträchtigen.
- Fusionskontrolle: Prüfung und Genehmigung von Unternehmenszusammenschlüssen, um die Entstehung marktbeherrschender Stellungen zu verhindern.
- Missbrauchsaufsicht: Überwachung von Unternehmen mit marktbeherrschender Stellung, um Missbrauch zu verhindern.

5. Wettbewerbsbehörden in Österreich:

- Bundeswettbewerbsbehörde (BWB): Zuständig für die Durchsetzung des Kartellrechts und die Aufsicht über den Wettbewerb.
- Bundeskartellanwalt (BKA): Vertritt die Interessen des Bundes vor Gericht und unterstützt die BWB bei der Durchsetzung des Kartellrechts.

6. Sanktionen bei Verstößen:

- Geldbußen: Bei Verstößen gegen das Wettbewerbsrecht können Geldbußen verhängt werden, die erhebliche finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen haben können.
- Unterlassungsverfügungen: Anordnungen zum sofortigen Stopp wettbewerbswidriger Praktiken.
- Schadensersatzansprüche: Geschädigte Unternehmen oder Verbraucher können Schadensersatzansprüche geltend machen.

Urheberrecht

- Patent
- Gebrauchsmuster
- Copyright
- Marken
- Designschutz

ÖFFENTLICHES RECHT

Öffentliches Recht in Österreich

- im öffentlichen Interesse
- zwingende Natur
- Verhältnis der Über- und Unterordnung
- einseitige Entscheidung
- Hoheitsgewalt

Privatrecht

- regelt die Rechtsbeziehungen der Bürger:innen untereinander
- Ausgleich von Privatinteressen
- beteiligte Personen gleichberechtigt
- Willensübereinstimmung
- Vertragsfreiheit
- dispositives (nachgiebiges) Recht

Öffentliches Recht

Verfassungsrecht

Rechtliche Grundordnung
des Staates

- Bundesverfassung
- Landesverfassungen

Verwaltungsrecht

Tätigkeit der
Verwaltungsorgane

- Organisation
- Aufgaben
- Verfahren

Verfassungsrecht – Funktionen

- Staatsform, Staatsziele
- Staatsaufbau, Staatsorganisation
Einrichtung, Bestellung, Aufgaben und Verantwortlichkeit der Staatsorgane in Gesetzgebung und Vollziehung
- Wahlen
- Verfahren der Gesetzgebung
- Einrichtungen der Rechtskontrolle: VfGH, VwGH, LVerwG, ordentliche Gerichte
- Verhältnis der Bürger zum Staat
- Grundrechte

Verwaltungsakte

- Handlungsformen, die die Rechtsordnung zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung stellt
 - Verordnung
 - Bescheid
 - Akte (Maßnahmen) unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
 - Weisung
- Typenzwang
 - die Verwaltung muss sich dieser Handlungsformen bedienen
 - verfassungsrechtliches Rechtsschutzsystem knüpft an das Vorliegen dieser Typen an

Verordnung I

- Erlassung = Recht aller Verwaltungsbehörden
- generelle Ermächtigung: Art 18 Abs. 2 B-VG
- „Jede Verwaltungsbehörde kann aufgrund der Gesetze innerhalb ihres Wirkungsbereiches Verordnungen erlassen.“
- häufig explizite Verordnungsermächtigungen

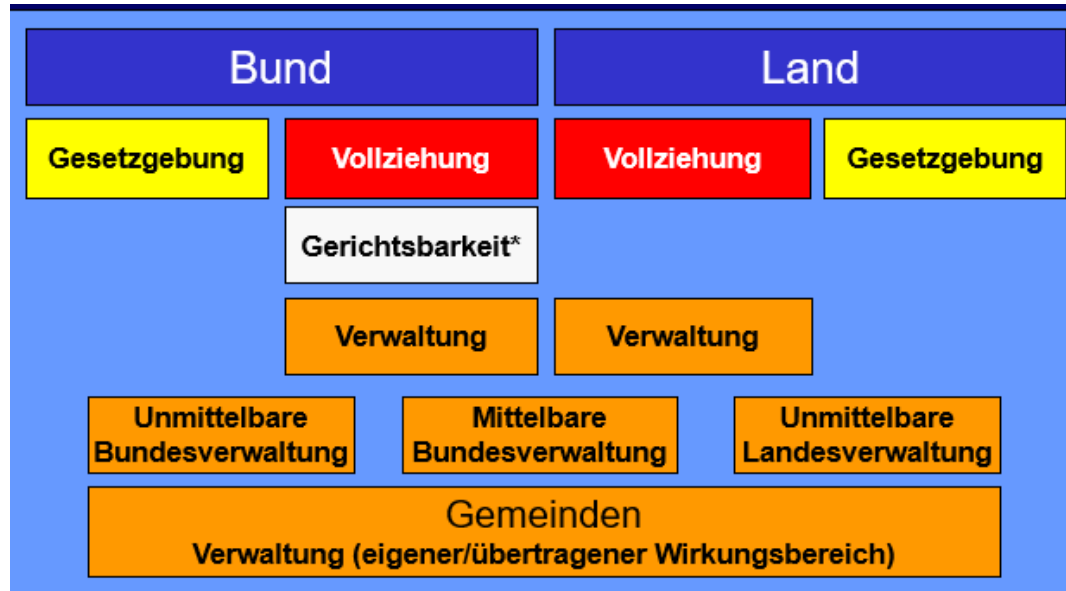
Verordnung II

- Charakteristika
 - genereller (dh an die Allgemeinheit adressierte)
 - nach außen (an die Rechtsunterworfenen) gerichteter
 - hoheitlicher Rechtsakt der Verwaltung
 - Kundmachung erforderlich (insb. BGBl. II, LGBl.)
 - konkretisiert Gesetze
- muss inhaltlich durch ein Gesetz gedeckt sein und darf diesem nicht widersprechen
- Bsp: Tiroler Öffnungszeitenverordnung 2008

Bescheid

- Charakteristika
 - individueller (dh einen Einzelfall betreffender)
 - nach außen (an einen Rechtsunterworfenen) gerichteter
 - hoheitlicher Rechtsakt der Verwaltung
 - erledigt eine Verwaltungssache in förmlicher Weise
- Rechtskraft
 - Feststellung/Gestaltung von Rechtsverhältnissen, Begründung, Aufhebung, Abänderung von Rechten
 - wendet das Gesetz auf einen bestimmten Sachverhalt an
 - vor der Erlassung: Verwaltungsverfahren
- Formvorschriften

Staatsaufbau



Bundesverwaltung I

- Oberste Organe:
 - Bundespräsident, Bundesregierung, Bundesminister
 - behördliche Hilfsapparate der BM: Bundesministerien
- Untere Instanzen
 - Art 102 Abs 1 B-VG
 - „Im Bereich der Länder üben die Vollziehung des Bundes, soweit nicht eigene Bundesbehörden bestehen (unmittelbare Bundesverwaltung), der Landeshauptmann und die ihm unterstellten Landesbehörden aus (mittelbare Bundesverwaltung).“

Bundesverwaltung II

- Unmittelbare Bundesverwaltung: Bundesministerien
- Mittelbare Bundesverwaltung: Vollziehung von Bundesangelegenheiten durch Landesbehörden:
 - Landeshauptmann
 - Bezirksverwaltungsbehörden

Landesverwaltung

- Landesregierung
 - oberstes Organ der Landesverwaltung
 - behördlicher Hilfsapparat: Amt der Landesregierung
- Bezirksverwaltungsbehörden
 - Bezirkshauptmannschaften, Bürgermeister in Städten mit eigenem Statut
 - subsidiäre erstinstanzliche Allzuständigkeit
 - erfüllen Aufgaben der Landes- und Bundesverwaltung

Gemeindeverwaltung

- Eigener Wirkungsbereich
- Gemeindeselbstverwaltung
- Weisungsfreiheit und autonome Verwaltungsführung
- staatliche Aufsicht (LReg/LH)

Verwaltungsgerichtshof I

- Gericht zur nachprüfenden Kontrolle der Gesetzmäßigkeit von Verwaltungsakten
- Aufgaben
 - Prüfung von Bescheiden
 - nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges
 - aus Anlass einer Bescheidbeschwerde
 - Schutz vor rechtswidriger Säumnis
 - Säumnisbeschwerde
- Entscheidung (Erkenntnis)
 - aufhebend (kassatorisch), dh nicht in der Sache selbst (Ausnahme: Säumnisbeschwerde)
 - reine Rechtskontrolle (Bindung an Sachverhalt)

Verfassungsgerichtshof II

- Normenkontrolle
 - Prüfung von Gesetzen und Verordnungen
- Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit:
 - Prüfung von Bescheiden
 - nach Erschöpfung des administrativen Instanzenzuges
 - aus Anlass einer Bescheidbeschwerde
 - wegen Eingriff in verfassungsrechtlich gewährleistete Rechte oder Anwendung einer rechtswidrigen generellen Norm
- Entscheidung (Erkenntnis)
 - Aufhebung der generellen Norm oder des Bescheides
 - reine Verfassungsmäßigkeitskontrolle

Vergaberecht I

1. Definition des Vergaberechts:

- Das Vergaberecht regelt die Vergabe öffentlicher Aufträge durch öffentliche Auftraggeber an private Unternehmen oder Organisationen. Es zielt darauf ab, fairen Wettbewerb, Transparenz und Effizienz bei der Vergabe von Aufträgen sicherzustellen.

2. Anwendungsbereich des Vergaberechts:

- Das österreichische Bundesvergabegesetz (BVerG) gilt für die Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie von Bauaufträgen durch öffentliche Auftraggeber.

3. Grundsätze des Vergaberechts:

- Wettbewerb: Sicherstellung eines offenen und fairen Wettbewerbs zwischen den Bietern.
- Transparenz: Gewährleistung von Klarheit und Offenheit im Vergabeverfahren.
- Gleichbehandlung: Behandlung aller Bieter gleich und fair.
- Verhältnismäßigkeit: Angemessene und proportionale Anwendung der Vergaberegeln.

Vergaberecht II

4. Vergabeverfahren:

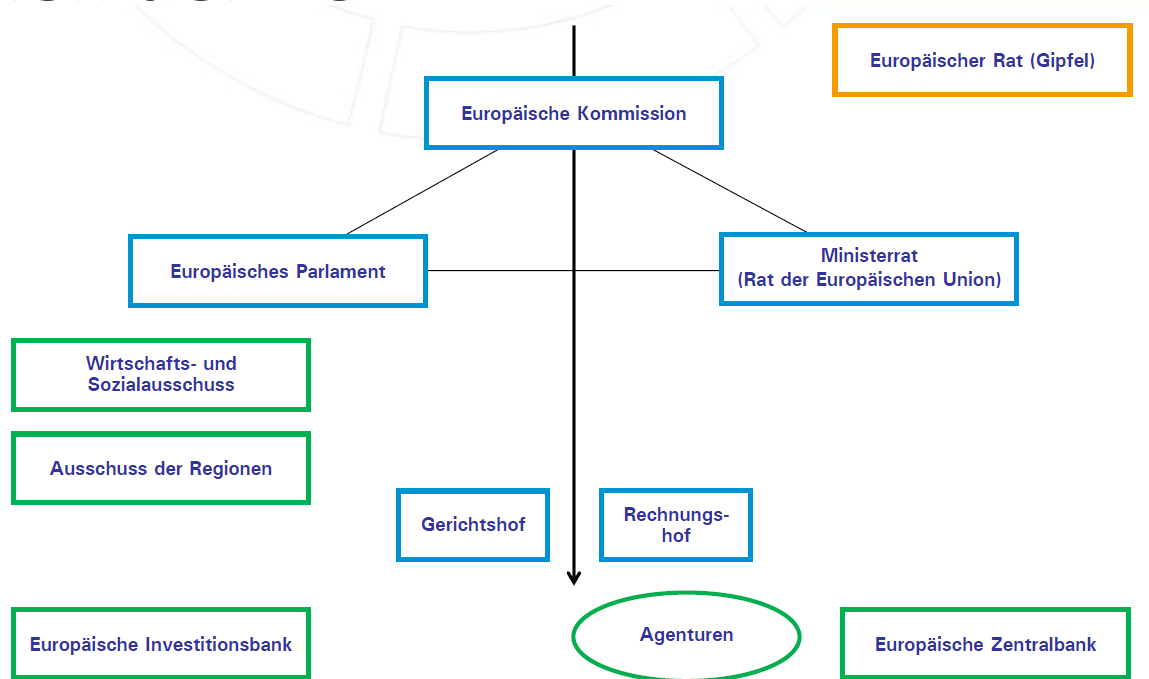
- Offenes Verfahren: Alle interessierten Bieter können Angebote abgeben, die öffentlich geöffnet werden.
- Nichtoffenes Verfahren: Nur ausgewählte Bieter, die bestimmte Kriterien erfüllen, werden zur Angebotsabgabe aufgefordert.
- Verhandlungsverfahren: Direkte Verhandlungen mit ausgewählten Bietern, insbesondere bei komplexen Projekten oder innovativen Lösungen.

5. Vergabekriterien (idR):

- Preis: Berücksichtigung des wirtschaftlich günstigsten Angebots.
- Qualität: Bewertung der Qualität der angebotenen Leistungen oder Produkte.

EU RECHT

Institutionen der EU



Quelle: nach http://europa.eu/abc/euslides/index_de.htm

Rechtsakte der EU

Primärrecht

- AEUV
- Änderungen durch Änderungsverträge (Nizza, Lissabon, ...)

Sekundärrecht

- Verordnungen: allgemeine Geltung, in allen Teilen und unmittelbar in MS gültig
- Richtlinien: Ziel verbindlich, Umsetzung in MS notwendig

Prinzipien des EU-Rechts

- Vorrang EU-Recht vor nationalem Recht im Konfliktfall
- Bürger als Adressaten des EU-Rechts: Grundlage für Rechte und Pflichten
- Uniformitätsprinzip: gleiche Anwendung und Auslegung in allen MS
- Effektivitätsprinzip: praktische Wirksamkeit (effet utile)

Grundfreiheiten des Binnenmarkts

Betrifft	Grundfreiheit	Abhängigkeit	Dauer
Personen	Niederlassungsfreiheit	Selbstständig	Dauernd
	Dienstleistungsfreiheit	Selbstständig	Kurzfristig
	Arbeitnehmerfreizügigkeit	Unselbstständig	Dauernd
Waren	Warenverkehr		
Kapital	Kapitalverkehr		

Ausgewählte (Sekundär-)Rechtsakte der EU

- DSGVO
- EU AI Act
- Verbraucherrechterichtlinie
- EHDS Verordnung (coming)
- ...

Wiederholung

- Welchen Zweck hat das Vergaberecht?
- Welchen Zweck hat das Wettbewerbsrecht?
- Was ist der Unterschied zw. Personen- und Kapitalgesellschaften?
- Beschreiben Sie den Unterschied zw. Privat- und öffentlichem Recht.
- Welche Aspekte sind im Vertragsrecht zu beachten?
- Was sind eine juristische und eine natürliche Person?
- Erläutern Sie den Stufenbau der Rechtsordnung.
- Welche Aufgaben haben Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung.
- Was ist der Unterschied zw. Richtlinie und Verordnung auf europäischer Ebene?
- Nennen Sie die Grundfreiheiten des EU-Binnenmarktes